

0002545-51.2016.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... no mesmo eram suspeitas de tráfico de drogas; que então se deslocou para a divisa do município de Altair - Guaraci, na vicinal Farid Nicolau Mauad, Km 9, quando avistou o veículo suspeito e no interior do mesmo nada de ilícito foi localizado, sendo solicitado ao condutor do veículo, identificado como sendo Deliziinho Borges de Oliveira, que conduzia o veículo Fiat Tipo, placas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara Criminal

Rua Engenheiro Reid, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

0002545-51.2016.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002545-51.2016.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Parte acusada:

Delizinho Borges de Oliveira

## I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Delizinho Borges de Oliveira, devidamente qualificada, como incurso no art. 304 c.c. o art. 297, caput (falsificação de documento público), do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 76/77).

A denúncia foi recebida em 28 de março 2020 (fls. 227/228).

A parte processada , devidamente citada (fls. 330), apresentou resposta escrita (fls. 324). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 325/327) e, consequentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (v. TA).

## II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 15/17 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 18 [AEA]), da Carteira Nacional de Habilitação (fls. 46 [CNH]) e do laudo pericial documentoscópico (fls. 69/72 [LPDoc]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Carlos Roberto Sanches Sobrinho, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "se encontrava de plantão no município de Altair-SP, quando a equipe foi comunicada pela Guarnição de Guaraci sobre um veículo Fiat Tipo saindo desta cidade com destino a Altair-SP e as pessoas que se encontravam no mesmo eram suspeitas de tráfico de drogas; que então se deslocou para a divisa do município de Altair - Guaraci, na vicinal Farid Nicolau Mauad, Km 9, quando avistou o veículo suspeito e no interior do mesmo nada de ilícito foi localizado, sendo solicitado ao condutor do veículo, identificado como sendo Delizinho Borges de Oliveira, que conduzia o veículo Fiat Tipo, placas BPI-4834, São Paulo-SP e ao ser solicitada a apresentação dos documentos pessoais e do veículo, os apresentaram e sua CNH, após pesquisa junto ao Terminal da PRODESP, constou que o documento não era cadastrado no sistema, todos não cadastrados, bem como Delizinho também não constou ser cadastrado como habilitado e consta que o número do registro da CNH apresentada constava dígito verificador do registro inválido, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e apresenta nesta Unidade Policial, onde a Autoridade Policial efetuou pesquisas de praxe e constatou que o documento era falso e ratificou a voz de prisão prolatada anteriormente e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante delito." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Silvaldo Fernandes Amado, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 05), que: "se encontrava de plantão no município de Altair-SP com o CBPM Sobrinho, quando a equipe foi comunicada pela Guarnição de Guaraci sobre um veículo Fiat Tipo, cor vermelha, saindo desta cidade com destino a rodovia de Altair-SP e as pessoas que se encontravam no mesmo eram suspeitas de tráfico de drogas; que então se deslocou com o colega de farda para a divisa do município de Altair - Guaraci, na vicinal Farid Nicolau Mauad, Km 9, quando o veículo suspeito foi avistado e abordado e no interior do mesmo nada de ilícito foi localizado, sendo solicitado ao condutor do veículo, identificado como sendo Delizinho Borges de Oliveira e ao ser solicitada a apresentação dos documentos pessoais e do veículo, apresentou sua CNH que após pesquisa junto ao terminal da PRODESP, constou que o documento não era cadastrado no Sistema do DETRAN-SP, ou seja, número de registro, número do espelho, CPF e RG, todos não cadastrados, bem como Delizinho também não constou ser cadastrado como habilitado e consta que o número do registro da CNH apresentava se encontrava com o dígito verificador do registro inválido, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e apresentado nesta Unidade Policial, onde foi autuado em flagrante delito pelo uso do documento falso." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 06).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em juízo (v. TA).

Pois bem.

2.1.1Do uso de documento falso

Nos termos do art. 304 do CP, "fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302 'do Código Penal'", configura o crime de uso de documento falso.

O tipo penal, vejam, é "fazer" (executar) "uso" (aplicação; emprego de qualquer coisa; prática) "de qualquer dos papéis falsificados ou alterados" (objetos), "a que se referem os arts. 297 (falsificação de documento público), 298 (falsificação de documento particular), 299 (falsidade ideológica), 300 (falso reconhecimento de firma ou letra), 301 (certidão ou atestado ideologicamente falso) e 302 (falsidade de atestado médico) do Código Penal."

Trata-se de crime referido.

De acordo com o art. 174 do CPP, "no exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada; II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida; III - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados; IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever."

Segundo o art. 175 do CPP, "serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência."

Exige-se, para a configuração deste crime (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial grafotécnico ou documentoscópico), portanto.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciado (LPDoc), o documento (objeto material do contexto fático denunciado) localizado e apreendido com o acusado trata-se de papel falsificado ou alterado (falsum) com idoneidade material (ou seja, que os tornem aceitáveis).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas,

fez uso de documento público - Carteira Nacional de Habilitação para Dirigir, no caso sob análise (sub judice) - falsificado.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

## 2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa - resultados normativo e naturalístico - nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a fé pública e a segurança viária), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

## 2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de "circunstâncias judiciais"); (II) em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado - Uso de documento público falso (art. 304 c.c. o art. 297, caput, do CP): 2 (dois) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 06/06/2016

Folha de Antecedentes

Autos (referência)

Data do fato  
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão Criminal

T. em julgado (extinção)

#### Classificação penal

363 (1)  
0001079-37/2007  
12/02/2007  
22/01/2010  
348/349  
23/06/2010 (fls. 363)  
Antecedentes  
364 (2)  
0005585-90/2006  
26/06/2006  
24/11/2009  
350/352  
04/11/2010 (fls. 363)  
Antecedentes  
364 (3)  
0000052-77/2011  
04/01/2011  
23/10/2014  
347  
22/05/2017  
Art. 28 da LD  
364/3665 (4)  
0000421-71/2011  
02/01/2011  
04/10/2013  
347/348  
22/05/2017 (fls. 348)  
Reincidência

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) a culpabilidade e (ii) os antecedentes múltiplos são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), ressalvada situação excepcionalíssima (a multiplicidade dos antecedentes [2/6], no caso vertente), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta

elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a parte ré, ao conduzir veículo automotor pela via pública sem a devida Habilitação para Dirigir, compromete a segurança viária.

Dos antecedentes múltiplos: A parte ré apresenta dados desabonadores múltiplos - ou seja, diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado - da vida pregressa (v. quadro descritivo).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ - Terceira Seção - REsp 1.794.854/DF - Rel.<sup>a</sup> Min.<sup>a</sup> LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF - Plenário - RE 593.818/SC - Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP - 12ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. VIÇÔ MANÃS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

Respeitado entendimento diverso, a existência de múltiplos antecedentes criminais permite o magistrado, à míngua (na falta) de investigação social e exame psicológico, concluir, sem sombra de dúvidas, que se trata de pessoa com conduta social e personalidade claramente comprometidas (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001090-85.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 27/10/2019, p. 07).

Dos antecedentes desconsiderados: A parte ré apresenta dados desabonadores - ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) - da vida pregressa, mas, de acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500589-32.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.<sup>a</sup> Des.<sup>a</sup> MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA, V.U., j. 19/10/2021, p. 05) e do Supremo Tribunal Federal (STF - Segunda Turma - RHC n. 178.512-SP - Min. Rel. EDSON FACHIN, V.M., j. 22/03/2022), a condenação pela prática da infração penal prevista no art. 28 da LD, posto (apesar de) compreender respeitosamente o contrário, não pode ser considerada, de sorte que não a pondero.

No entender deste magistrado, o preceito secundário do disposto no art. 28 da LD (infração penal sem semelhança com nenhuma outra [sui generis]) não se coaduna, deveras (realmente), com o disposto no art. 1º do Decreto-lei n. 3.914/1941 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais), mas, por obra da lei (ope legis), o Poder Legislativo, pela leitura do Capítulo III da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD), tipificou a conduta como crime (com penas diversas da privativa de liberdade) e, por isso e por certo (STF - Segunda Turma - RHC n. 178.512-SP - Min. Rel. EDSON FACHIN, V.M., j. 22/03/2022 [Nos termos do voto do Ministro NUNES MARQUES: "o porte de droga para uso pessoal mantém a natureza de crime, apesar de a lei não prever pena privativa de liberdade". O Ministro ANDRÉ MENDONÇA votou no mesmo sentido.]), deveria ser tratada.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), de modo que, neutralizadas as circunstâncias preponderantes (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001443-

91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005868-30.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, V.U., j. 04/02/2020, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501660-55.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 12/03/2021, p. 12; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0006423-52.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR, V.U., j. 19/09/2019, p. 10; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500403-29.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 27/01/2021, p. 05; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001230-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. NILSON XAVIER DE SOUZA, V.U., j. 15/05/2019, p. 03; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500115-95.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 13/10/2020, p. 05; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001125-74.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CAMARGO ARANHA FILHO, V.U., j. 16/04/2019, p. 06; STJ - Quinta Turma - HC n. 515.516-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, j. 05/05/2020; STJ - Terceira Seção - EREsp n. 1.154.752-RS - Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 23/05/20120: "A confissão espontânea demonstra personalidade mais ajustada, a ponto de a pessoa reconhecer o erro e assumir suas consequências. O peso entre a confissão e a reincidência deve ser o mesmo, daí a possibilidade de haver compensação."), fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

#### 2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque a parte ré é reincidente e as circunstâncias não são favoráveis.

#### 2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, II (reincidência) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

#### 2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos), I (reincidência) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

#### 2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra

medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03: "Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012: "É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não." [grifei]).

### III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, para o fim de condenar, como incurso no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do CP, a parte ré Delizinho Borges de Oliveira, portadora do RG n. 37.024.991 – SSP/SP, às penas de 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

#### 3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, mandado de prisão em desfavor da parte ré; com o cumprimento do mandado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ)

#### 3.2 Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

#### 3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.2).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

#### 3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao



Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

3.5Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ).  
Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 4 de agosto de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa  
Juiz de Direito  
(Assinado digitalmente)